

1500376-19.2019.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500376-19.2019.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500376-19.2019.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO SEBASTIAO RODRIGUES

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação do artigo 155, § 4º, inciso I e II, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, teria tentado subtrair para si, mediante escalada e rompimento de obstáculos, quatro molinetes para pesca, duas facas (bens avaliados em R\$ 480,00, cf. auto de avaliação de fls 112), além de R\$ 16,00 em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), em prejuízo do estabelecimento comercial "Casa de Pesca Pantanal", representado por VERA LUCIA RONCADA POVINELLI, somente não consumando a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade.

Da inicial, retiro que denunciado resolveu praticar um furto no estabelecimento comercial "Casa de Pesca Pantanal". Com esse propósito, o denunciado lá ingressou por meio de escalada do muro e danificação do forro. Lá dentro, ele passou a separar objetos para subtração, inserindo dentro de uma sacola plástica quatro molinetes para pesca, duas facas e a quantia em dinheiro de R\$ 16,00. Ocorreu que a testemunha JAQUELINE, vizinha do estabelecimento, ouviu que havia alguém no local e acionou policiais militares. Ato contínuo, os policiais entraram em contato com a proprietária do estabelecimento e se dirigiram até o local. Ao adentrar no estabelecimento, os policiais viram que o forro de PVC estava danificado e avistaram EDUARDO no local. Os policiais solicitaram que EDUARDO descesse do forro, mas ele se negou. Em virtude da negativa do denunciado, o policial militar JOÃO

HENRIQUE subiu até o telhado para detê-lo. Na sequência, os policiais localizaram a sacola plástica no chão da loja, com os itens descritos. Neste contexto, efetuou-se a prisão em flagrante do denunciado.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no furto qualificado tentado.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folha 01, do BO de folhas 10/12, do auto de exibição de folhas 13/14, do auto de avaliação de folha 112 e do laudo pericial de folhas 236/40.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido ficou em silêncio.

Contra ele, porém, temos as demais provas produzidas.

A começar, a vítima disse que estava a dormir em sua casa, ao que foi acordada pelos policiais que disseram-lhe que possivelmente sua loja estava sendo furtada. Ao chegar no local, a ofendido abriu o imóvel e a polícia jogou luz no forro, ao que o requerido foi avistado. No chão da loja estavam os objetos já separados pelo acusado que seriam furtados. Ele subiu ao imóvel escalando o muro da vizinha de trás e rasgou o forro do teto do estabelecimento.

A palavra da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância, sendo suficiente para embasar a condenação do agente, até porque não há sequer indícios de que a pudesse querer incriminar a par ré indevidamente (JUTACRIM 91/407). Ainda: " (...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo e furto, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denner de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135)." (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6ª edição, p. 343).

Nesse mesma perspectiva, é o STJ :

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 593.919 - PR (2014/0255491-1) RELATOR : MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) AGRAVANTE : M B T AGRAVANTE : J S ADVOGADO : ROGÉRIO OSCAR BOTELHO E OUTRO (S) AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DECISÃO Trata-se de Agravo interposto por M. B. T. E J. S. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES

CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. SUBTRAÇÃO DOS BENS DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "O reconhecimento dos réus operado de maneira firme e inequívoca pelas vítimas dos crimes de roubo e furto constitui prova robusta e suficiente para a confirmação do decreto prisional. O recurso especial, inadmitido, foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alegando o recorrente violação aos artigos 129, 146 e 157, todos do Código Penal e art. 156 do Código de Processo Penal. No recurso de agravo, alegam os recorrentes que a decisão agravada adentrou no próprio mérito do recurso especial, usurpando a competência constitucional desta Corte Superior de Justiça para enfrentar a matéria. Prossegue aduzindo que a tese defensiva trazida pela defesa não dependia da reanálise da prova, cingindo-se apenas às premissas fáticas enfatizadas no acórdão. Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do agravo. Por fim, a Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente recurso (fls. 556/559 do e-STJ). É o relatório. DECIDO. O inconformismo dos recorrentes não merece prosperar. A pretensão dos agravantes, tal como proposta, implica em revisão do conjunto fático probatório dos autos. Com efeito, a análise das provas que subsidiaram a condenação dos recorrentes por parte do tribunal a quo pressupõe o reexame fático-probatório, fazendo incidir o óbice da Súmula 7 do STJ. É o que se depreende dos seguintes precedentes: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 114.591/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014) PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Decidido nas instâncias ordinárias que há elementos que comprovam a autoria delitiva, modificar tal decisão implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 518.310/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) Diante de tais considerações, conheço do agravo para negar-lhe provimento, nos termos do art. 544, § 4º, inc. II, a do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de junho de 2015. MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Relator (STJ - AREsp: 593919 PR 2014/0255491-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 10/06/2015).

Ainda, temos o testemunho de Jaqueline, vizinha da loja, que disse que ouviu barulho saindo do forro da loja, já à noite, razão pela qual acionou a polícia e indicou-a o local em que a ofendida mora. Ao abrir o estabelecimento, o requerido foi encontrado no forro e no chão do comércio estava a res já separada. Presenciou o requerido ser detido. Ficou sabendo que o acusado tinha separado bens. Mais. Temos os testemunhos do policial, que disse que os militares foram sido acionados por Jaqueline, vizinha do estabelecimento, ante a suspeita de que no local se estava praticando furto. Munidos de informação da acionante, foram até à casa da ofendida e com ela, abriram o estabelecimento comercial, tendo encontrado o requerido no forro da loja; no chão, estavam os objetos e o dinheiro separados que seriam subtraídos. O forro tinha uma altura de aproximadamente 2,5 metros. O forro estava quebrado e os móveis sujos.

Como se vê, não há dúvidas de que o requerido cometeu o crime denunciado na inicial, porque foi surpreendido no meio de sua rapina, pela polícia e pela proprietária da loja, enquanto escondido no forro da loja.

Toda a prova oral colhida (depoimentos da vítima, de Jaqueline e da polícia) denotam que o requerido foi encontrado, na madrugada, no forro do estabelecimento, já tendo separado os bens que subtraíra, tendo, porém, sido surpreendido, como disse, pelos militares e pela dona da loja durante a execução da subtração. Bem evidenciado o crime.

Para além da firmeza destes depoimentos, que dão conta de que o denunciado foi encontrado no forro (no teto) do estabelecimento (em altura aproximada de 2,5 metros), o laudo de folhas 236/40 (sobretudo as imagens de folha 239) mostra que o teto de PVC estava danificado, o que comprova a escalada pelo teto e o rompimento de obstáculo (quebra do forro) denunciados.

Enfim. O crime foi cometido com duas qualificadoras.

Aliás, o réu é reincidente, inclusive específico (folhas 44/55).

Impossível, pois, aplicar-se a figura do furto bagatelar.

A condenação é matéria que se impõe. Assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Passo a dosar a pena, mas não sem antes anotar que me valho da escalada para qualificar o delito; o rompimento de obstáculo será aferido em oportuno.

Na primeira fase, aumento a pena nos péssimos antecedentes (processos 0000007-12.2013.8.26.0236 (0000007-12.2013.8.26.0236), 0000529-78.2009.8.26.0236, 0002394-97.2013.8.26.0236 (0002394-97.2013.8.26.0236), 0005203-31.2011.8.26.0236, 0006392-30.2000.8.26.0236, 007795-63.2002.8.26.0236): fls. 44/55.

Elevo a pena também nas circunstâncias, porque o acusado, para cometer o delito quebrou o forro (teto) de PVC, conforme se retira do laudo de folhas 236/40 (sobretudo as imagens de folha 239).

Pena inicial em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase, depreendo a reincidência específica: processo 0000642-85.2016.8.26.0236 (0001660-78.2015.8.26.0236): fls. 46/47.

Pena intermediária em 2 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, sem causa de aumento.

Há a figura da tentativa. Aplico a proporção máxima porque o requerido foi surpreendido dentro da loja, local em que ainda separava a res, o que denota o diminuto iter criminis percorrido.

Pena final em 11 meses e 20 dias de reclusão e 4 dias-multa.

O condenado ostenta péssimos antecedentes e é reincidente específico.

O regime inicial, será, portanto, o fechado.

O valor do dia multa fica no mínimo legal.

Ante a reincidência e os maus antecedentes, prejudicadas as figuras do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOELHO o pedido ministerial e, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO EDUARDO SEBASTIÃO RODRIGUES como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I e II, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal à pena de 11 meses e 20 dias de reclusão e 4 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-laneste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se officie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

Ibitinga, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA